

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עמית הלוי

פ/6342/25

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – איסור שהייה ושיבה של פעילי טרור וקרוביהם), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 11א. בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022¹, בסעיף 11א, במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא :

"(א) שר הפנים לא ייתן אזרחות, היתר לשהייה בישראל או רישיון לשיבה בישראל לפי סעיפים 4 עד 8 או 15 לאלו :

(1) תושב האזור או בן משפחתו, אם תושב האזור הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור ;

(2) מבקש שאינו תושב האזור, אם הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור ;

(3) בן משפחתו של אדם שהוא אזרח או תושב ישראל, או אזרח או תושב של מדינה הגובלת עם ישראל, אם אדם כאמור הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור.

(ב) מפקד האזור לא ייתן היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור או לאלו :

(1) תושב האזור או בן משפחתו, אם תושב האזור הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור ;

(2) תושב האזור שהוא בן משפחתו של אדם שהוא אזרח או תושב ישראל או של מדינה הגובלת עם ישראל, אם אותו אדם הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור."

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

דברי הסבר

ביום י"ב באדר ב' התשפ"ב (15 במרץ 2022) נחקק חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (להלן – החוק), הקובע הסדרים הדומים לאלה שנקבעו בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, שנחקק בימי האינתיפאדה השנייה, והוארך מזמן לזמן עד לפקיעתו ביום ו' בתמוז התשפ"א (16 ביוני 2021).

החוק קובע איסור כללי בדבר מתן אזרחות, רישיונות לישיבה בישראל והיתרים לשהייה בישראל בידי שר הפנים במקרים של איחוד משפחות בין אזרחי ישראל לתושבי יהודה והשומרון (להלן – האזור), ובשעתו גם לתושבי חבל עזה, ובין אזרחי ישראל לתושבים או אזרחים של מדינות אויב – איראן, לבנון, סוריה ועיראק.

עם זאת, בחוק קבועים חריגים וסייגים לאיסור הכללי האמור אשר מכוחם אפשר בתנאים מסוימים לתת היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל לבני זוג שהם תושבי האזור, לקטינים תושבי האזור לצורך מניעת הפרדתם מהוריהם שהילדים נמצאים בחזקתם, במקרים הומניטריים מיוחדים ולמטרת טיפול רפואי, עבודה או מטרה זמנית.

בחוק איסור שהייה וישיבה בישראל שלא כדין (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2025, נקבע כי שר הפנים או מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור (להלן – מפקד האזור), לפי העניין, לא ייתן היתר לשהייה בישראל ולא יחדש רישיון לישיבה בישראל למבקש שהוא בן משפחה של פעיל טרור או של מי שהורשע במעשה טרור. יחד עם זאת, לא נקבע איסור דומה על אדם שהינו קרוב משפחה של פעיל טרור אזרחי ישראל וכן פעיל טרור שאינו תושב האזור. פער זה פוגע הן בתכלית הביטחונית והן בתכלית ההרתעתית של החוק האמור.

על כן, מוצע כעת לתקן את החוק ולקבוע כי לא יינתנו אזרחות, רישיונות לישיבה והיתרים לשהייה בישראל גם למבקש שאינו תושב האזור אם הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור, וכן לבן משפחתו של אדם שהוא אזרח או תושב ישראל או של מדינה הגובלת עם ישראל, אם האדם הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ו (08.12.2025)